

주 의 요 구 / 통 보

1. 제 목 : 공공개발 계약관리 부적정
2. 소관부점 : 공공개발기획처(공공계약부), 남부개발처, 중부개발처,
수도권개발처
3. 내 용 :

가. 업무개요

공공개발기획처는 「업무분장세칙」 제27조에 따라 공공개발업무의 조정·총괄 업무를 수행하고 있으며, 공공계약부를 두고 건설계약 관리, 건설계약 심사 업무를 수행하고 있다.

남부개발처, 중부개발처, 수도권개발처 등 3개 건설부점에서는 같은 세칙 제28조부터 제30조까지에 따라 국유·공유·공공기관 재산 건축에 따른 설계, 시공관리 업무를 수행하고 있다.

건설부점은 건설계약을 체결해야 하는 경우 계약부점인 공공계약부에 계약체결을 요청하며 공공계약부는 필요한 경우 조달청에 계약체결을 요청하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「계약사무세칙」(이하 “세칙”이라 한다) 제24조에 따르면 그 성질상 수년간 계속하여 존속할 필요가 있거나 이행에 수년을 필요로 하는 계약에 있어서는 장기계속계약을 체결할 수 있으며

장기계속계약에서 총괄계약의 효력은 계약상대방의 결정, 계약이행 의사의 확정, 계약단가 등에만 미칠 뿐이고, 계약상대방이 이행할 급부의 구체적인 내용, 계약상대방에게 지급할 공사대금의 범위, 계약의 이행기간 등은 모두 연차별 계약을 통하여 구체적으로 확정된다고 볼 수 있다.¹⁾

또한, 세칙 제23조에 따르면 계약을 체결한 다음 물가의 변동, 설계변경 그 밖에 계약 내용의 변경으로 인하여 계약금액을 조정할 필요가 있을 때에는 국가계약법에서 정하는 바에 따라 그 계약금액을 조정할 수 있다고 되어 있다.

한편, 세칙 제4조의2에 따르면 계약담당자는 계약을 체결할 때에는 계약 관리대장을 작성하여 관리하여야 하고 계약 관리대장은 계약관리 전산프로그램(이하 “계약관리시스템”이라 한다)으로 대신한다고 되어 있다.

따라서, 장기계속계약에 따른 연차별 계약을 할 때에는 다음 연차가 도래하기 전에 이행기간 등을 구체적으로 확정하여 계약을 수행하여야 하고 연차별 계약, 계약 변경 등 계약정보를 계약관리시스템에 체계적으로 등록하여 관리하는 것이 타당하다.

1) 대법원 판례(2018. 10. 30. 선고 2014다235189 전원합의체)

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 동안 공공개발사업 관련 건설부점과 계약 부점의 건설사업 관련 공사 및 용역계약 그리고 입찰 후 계약체결 업무처리 및 계약 관련 전산시스템 현황을 점검한 결과

(1) 장기계속계약 관리 부적정

수도권개발처 소관 ■■통합청사 신축사업 건설사업관리(CM)용역 2차년도 계약²⁾의 경우 당시 건설부점인 국유개발2부(현재 수도권개발처)에서는 계약기간이 '18. 4. 1. 만료되었음에도 2일이 지난 같은 달 3. 계약부점인 공공개발총괄부(현재 공공개발기획처)로 계약체결을 요청하였고

공공개발총괄부는 다음 날 조달청에 계약기간 소급적용을 포함한 계약체결을 요청하여 최종적으로 같은 달 5. 계약체결이 완료되어 같은 해 4. 2.~4. 기간 동안 계약 없이 해당 용역이 수행되는 등

[표 26]과 같이 연차별 계약기간을 도과하거나 실질적인 계약업무에 소요되는 기간을 고려하지 않고 계약부점에 계약을 요청함에 따라 계약 체결이 되지 않은 상태로 수행된 용역 4건, 공사 1건의 계약이 확인되었다.³⁾

2) 총괄계약기간 : '18. 1. 2.~'20. 11. 16.

3) 계약체결이 되지 않은 상태에서 실제적인 용역사업이 수행되는 경우 건설사고 발생 시 문제가 될 소지가 있음

[표 26] 장기계속계약 연차별 계약 체결 지연 현황

(단위 : 회차, 일)

[illegible]

합 계(용역계약 : 4건, 공사계약 : 1건)

“기재 생략”

(2) 입찰 진행 후 계약체결 정보 관리 부적정

수도권개발처 소관 나라키움 ☐☐복합청사 개발사업 건설사업관리
 용역의 경우 '20. 7. 14. 계약관리시스템에 계약방법, 계약종류, 예정
 금액 등 계약 기본정보를 등록하고 입찰을 진행한 후 (주)☐☐☐☐☐☐
 ☐☐☐☐☐☐☐ 등과 용역계약을 체결하였으나

계약관리시스템에 계약체결 정보를 등록하지 않아 계약일자, 계약기간, 계약상대방, 계약금액 등 입찰 진행 후 계약체결에 대한 사항을 확인할 수 없었고

‘21. 4. 19. 물가변동에 따라 계약금액을 당초 △△△△△△천 원에서 △△△△△△천 원으로 조정하는 내용으로 변경계약을 체결하였으나 계약체결에 대한 기본정보가 등록되어 있지 않아 변경정보도 등록할 수 없는 등4)

[표 27]과 같이 ‘20. 1. 1.5)부터 감사대상기간 종료일인 ‘21. 4. 30. 기간 동안 공공개발 관련 입찰을 진행한 후 계약 체결한 총 145건 중 약 93%에 해당하는 135건에 대해 계약관리시스템에 계약체결 정보를 등록하여 관리하지 않은 것으로 확인되었다.

[표 27] 입찰 진행 후 계약체결 정보 등록 현황

(단위 : 건)

소관 부점	계약 유형	합 계 (A)=(B+C)	등록 건수 (B)	계약체결 정보 미등록 건수(C)				
				소계	계약일자	계약기간	계약 상대방	계약금액

“기재 생략”

(3) 계약 관련 전산시스템 기능 미비

위 (1), (2)의 문제점을 분석한 결과, [표 28]과 같이 계약관리시스템에서는 계약 기본정보(총괄계약 등)를 등록하고 계약문서를 기안한 후 입찰 등을 진행하고 계약체결 정보까지는 등록이 가능하나, 이후 계약 업무인 연차별 계약, 계약변경, 계약 상대방에 대한 대금 지급 등은 등록이 불가능한 상황이며

4) 공공개발BPM에도 변경계약에 대한 정보는 등록하지 않음

5) 「계약사무세칙」 제4조의2(계약의 관리) 조항은 2019. 12. 31. 신설되었으므로 계약 등록일자 기준 2020. 1. 1.부터 감사대상기간 종료일인 2021. 4. 30.까지 자료를 집계함

개발재산관리시스템(이하 “공공개발BPM”이라 한다)에서는 계약업무 전반을 관리하는 기능이 있음에도 불구하고, 「계약사무세칙」에 따른 공사 전 부점의 계약관리 대장은 계약관리시스템으로만 지정되어 경영공시를 위한 계약정보는 계약관리시스템을 활용하고 있고, 계약업무 관리와 경영공시를 위해 계약정보를 양 시스템에 이중으로 등록하여 관리해야 하는 문제점이 있어 공공개발 계약업무에 공공개발BPM을 전혀 사용하지 않고 있는 실정이다.

이러한 문제점을 해결하기 위해서는 공공개발 계약업무는 공공개발 업무시스템인 공공개발BPM에서 계약 기본정보 등록부터 시작하여 계약 업무 전반을 관리하도록 하고, 경영공시에 필요한 계약정보만 계약 관리 대장인 계약관리시스템과 자동으로 연계하도록 하는 등 계약정보를 이중으로 관리하는 비효율이 없도록 전산시스템을 개선할 필요가 있다.

[표 28] 공공개발 계약 관련 전산시스템 기능 비교

(단위 : 건)

구분	계약업무 진행 단계							전산시스템			
	기본 정보 등록	계약 문서 기안	계약 체결 등록	연차별 계약 등록	계약 변경 등록	대금 지급	경영 공시	계약 등록 건수	관리 부점	사용 부점	목적

“기재 생략”

[소관부점 의견] 계약부점인 공공개발기획처(공공계약부)와 건설부점인 남부개발처, 중부개발처, 수도권개발처는 감사 결과에 이견을 제기하지 않았고, 장기계속계약의 연차별 계약 체결을 지연하지 않도록 하고 계약 체결 정보를 계약 관리대장에 관리하며, 관련 전산시스템을 개선하여 계약관리를 철저히 하는 방안을 마련하겠다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

① 남부개발처장, 중부개발처장, 수도권개발처장, 공공개발기획처장(공공계약부장)은 장기계속계약의 연차별 계약을 적기에 체결하도록 하고 입찰 후 계약체결 정보를 계약관리시스템에 등록하여 관리하는 등 계약관리를 철저히 하며, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무 교육을 실시하시기 바랍니다.(주의)

② 공공개발기획처장(공공계약부장)은 계약업무를 공공개발BPM을 활용하여 수행할 수 있도록 경영공시를 위한 계약정보를 계약관리 시스템과 자동으로 연계되도록 하는 등 계약 관련 전산시스템을 개선하여 활용하는 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)